

Rámcová dohoda

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obch. zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1.

obchodné meno: **Pavel Malec, s.r.o., registrovaný sociálny podnik**
sídlo: **Príboj 552/62, 976 13 Slovenská Ľupča**
IČO: **51162750**
IČ DPH: **SK2120613737**
zápis: **OR OS Banská Bystrica oddiel Sro., vložka č.32903/S**
bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
číslo účtu/kód banky: **SK97 5600 0000 0063 7904 3001**
konajúca prostredníctvom: **Pavel Malec**

d ďalej len „predávajúci“

a

2. obchodné meno: **SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.**
sídlo: **Kúpeľná 107, 962 71 Dudince**
IČO: **00165506**
IČ DPH: **SK2020295442**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
číslo účtu/kód banky: **IBAN SK67 0900 0000 0051 2427 4057**
konajúca prostredníctvom: **Mgr. Ing. Peter Šóder, riaditeľ š.p.**

d ďalej len „kupujúci“

takto:

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Touto Rámcovou dohodou (ďalej len „zmluva“) sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu potraviny (ďalej len „tovar“) určené v článku 2 tejto dohody a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tento tovar kúpnu cenu určenú v článku 3 tejto dohody.

Článok 2

Tovar

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu **potraviny - Kúpeľné oblátky v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy** na základe realizovaného dynamického nákupného systému.
2. Rozvoz tovaru bude vykonávaný pravidelne minimálne 1 x do týždňa v pracovných dňoch od 8,00 do 10,30 hod..
3. Miesto dodania tovaru: **SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p., Kúpeľná 107, 962 71 Dudince, nákladná rampa.**

Článok 3

Kúpna cena, sankcie

1. Kúpna cena tovarov je výsledkom zadania konkrétnej zákazky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
2. Zoznam tovaru, množstvá jednotlivých položiek a ceny jednotlivých komodít tvoria **prílohu č. 1 – tejto zmluvy – Cenová ponuka**.
3. Vysúťažená cena je pre predávajúceho záväzná počas celého obdobia dodávky tovaru.
4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní. Ku kúpnej cene uvedenej vo faktúre bude pripočítaná aj DPH v zmysle platných právnych predpisov. Miestom plnenia pre úhradu kúpnej ceny je sídlo predávajúceho alebo účet predávajúceho uvedený na prvej strane tejto zmluvy.
5. Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.
6. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7. Kupujúci má nárok na náhradu preukázateľne spôsobenej škody z omeškania resp. nedodania objednaného tovaru vo výške nákladov spojených so zabezpečením náhradnej dodávky od iného dodávateľa (jedná sa o náklady na dovoz tovaru, mzdu pracovníka, ktorý to zabezpečuje a rozdiel pri vyššej nákupnej cene ako bola vysúťažená). Inak platí nárok na náhradu vo výške 0,05 % za každý deň z ceny nedodaného tovaru.

Článok 4

Ponuka, prijatie ponuky a dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci potvrdí. Potvrdenie objednávky je predávajúci povinný oznámiť kupujúcemu najneskôr do 1 pracovného dňa od doručenia objednávky. Za písomnú objednávku a jej potvrdenie sa považuje aj objednávka a potvrdenie uskutočnené formou elektronickej pošty. Pre odstránenie pochybností, za bežnú obchodnú zvyklosť považujú zmluvné strany tiež potvrdenie objednávky faktickým konaním predávajúceho spočívajúcim v dodaní tovaru podľa objednávky kupujúceho.
2. Dodáciu lehotu a množstvo tovaru jednotlivej objednávky určuje v objednávke kupujúci. Preadávajúci je povinný dodať potvrdený tovar v objednanom množstve a v lehote určenej kupujúcim.
3. Preadávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste sídla kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do miesta plnenia.

Článok 5

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podľa § 445 Obch. zákonníka vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 6

Kvalita a vady tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov týkajúcich sa podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách, a v zmysle zákona o potravinách a potravinového kódexu, zákona o ochrane spotrebiteľa a pri rešpektovaní ustanovení zákona o štátnom jazyku.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu iba taký tovar, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami Potravinového kódexu, ktorý je viditeľne označený údajmi o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, prípadne o dátume výroby alebo záručnej doby. Ak nie je vyznačený dátum výroby alebo záručnej doby na tovare, musí byť vyznačený v dodacom liste.
3. Predávajúci nesmie vyčerpať z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare do dňa jeho dodania kupujúcemu viac ako 1/3. V prípade dodania tovaru s prekročením doby uvedenej v predchádzajúcej vete, sa takýto tovar považuje za tovar dodaný s vadou a kupujúci má právo tento tovar neprevziať a vrátiť ho predávajúcemu na jeho náklady. V prípade že sa kupujúci rozhodne napriek nedodržaniu doby spotreby tovar prevziať, má nárok na 25% zľavu z dodaného tovaru.
4. Kupujúci pri realizácii dodávok tovaru predávajúcim, bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa parametre čerstvosti napr. overením aký čas zostáva do dátumu spotreby resp. dátumu minimálnej trvanlivosti. Tovar bude preberať na základe senzorickej analýzy t. j. na základe zmyslového posúdenia – farba, vôňa tovaru, chuť. Tovary nesmú javiť známky porušenia obalu.
5. Kupujúci je povinný písomne podať predávajúcemu správu o vadách tovaru najneskôr do 5 dní po tom, čo vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mal možnosť zistiť pri prehliadke uskutočnenej pri preberaní tovaru. Predávajúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť a to dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, alebo dodaním chýbajúceho tovaru a to do 24 hodín od nahlásenia kupujúcim.
6. V prípade, že reklamácia pri preberaní tovaru je oprávnená, má kupujúci nárok na odstránenie väd bezodkladne, t.j. aj v ten istý deň, aby bola zabezpečená strava pre kupujúceho a to odobratím vadnej dodávky v celom množstve predávajúcim a jej nahradenie novou bezchybnou dodávkou bez akéhokoľvek nároku na finančné vyrovnanie od kupujúceho.
7. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z čl. 6 bod 1 až 5 tejto dohody je predávajúci povinný kupujúcemu zaplatiť za každé jednoznačne preukázané porušenie niektorej z povinností zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR, celková

zmluvná pokuta bude vystavená zo strany kupujúceho ku koncu daného mesiaca kedy na ňu vznikol nárok.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
9. Predávajúci využíva na prepravu tovaru výhradne schválené prepravné vozidlá pre dodávanú komoditu s platným povolením príslušného RÚVZ.
10. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predovšetkým tovar slovenských výrobcov opatrený **Značkou kvality SK**.

Článok 7

Doba trvania a zánik dohody

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú **do 31.12.2026**
2. Rámcová dohoda zaniká:
 - (a) písomnou dohodou zmluvných strán a to dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň zániku dohody,
 - (b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená,
 - (c) dňom uvedeným v bode 1.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody sa riadia právom štátu predávajúceho, t.j. právom Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne písomne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre dohodu rozhodujúci atď. Zmluvné strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody,okiaľ nie je jej zmena oznámená druhej strane. V prípade, ak sa riadne doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručенú tretím dňom od odoslania zásielky.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením tohto obchodného tajomstva.
4. Túto rámcovú dohodu možno meniť len písomne.
5. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli dohodu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve zmluvné strany si dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu dohodu podpisujú.
6. Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden si ponechá predávajúci a jeden kupujúci.
7. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“).
8. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v dohode, riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov.

9. V prípade, ak je niektoré ustanovenie dohody alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dohody. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel dohody musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia dohody a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
10. Predávajúci berie na vedomie, že pri dodaní tovaru prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá dodávateľ tak, ako keby predmet Zmluvy alebo jeho časť dodával sám. Predávajúci je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
11. Predávajúci nesmie predmet Zmluvy ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť predmetu Zmluvy môže predávajúci odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí osobitnú prílohu tejto zmluvy. Predávajúci predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy (aj počas plynutia záručnej doby) je Predávajúci povinný písomne vopred oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
12. Súhlas Kupujúceho s dodaním časti predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje Predávajúceho povinnosti a zodpovednosti za činnosti subdodávateľa.
13. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Kupujúcemu doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia, v rozsahu podľa prvej vety tohto odseku. Až do splnenia tejto zmluvy je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi. Povinnosti uvedené v bodoch 11. a 12. tohto článku zmluvy nie je Predávajúci povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
14. Počas trvania zmluvy je Predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve.
15. Kupujúci v zmysle ustanovenia § 41 ods. 4 ZVO určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy tak, že subdodávateľ, ktorého Predávajúci navrhne na zmenu, musí spĺňať podmienky v rozsahu podľa prvej vety ods. 3 tohto článku. Predávajúci je povinný najneskôr 7 dní pred tým, ako má nastať zmena subdodávateľa, Kupujúcemu doručiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne:

- podiel na predmete kúpy, ktorý má subdodávateľ dodať,
 - identifikačné údaje subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa prvej vety bodu 13. tohto článku.
16. Kupujúci si splnenie podmienok určených pre subdodávateľa overí v zozname hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie v zmysle ustanovenia § 152 Zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadanim si dokladov od Predávajúceho, týkajúcich sa subdodávateľa a preukazujúcich splňanie podmienok určených pre subdodávateľa. V prípade, ak Predávajúci nebude postupovať v zmysle ustanovení tohto odseku, Kupujúci je oprávnený od zmluvy alebo jej časti odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia; náhrada škody a uloženie zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy tým nie je dotknutá.
 17. Subdodávateľia sú povinní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, pričom nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 8 ZVO. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa predchádzajúcej vety, Kupujúci je oprávnený písomne požiadať Predávajúceho o jeho nahradenie. Predávajúci je povinný do 7 dní od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety predložiť Kupujúcemu návrh nového subdodávateľa.
 18. Využitím subdodávateľa pri plnení predmetu Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie zmluvy (§ 41 ods. 8 ZVO).
 19. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní, § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora.
 20. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností Predávajúceho podľa tohto článku zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany Predávajúceho má Kupujúci okrem práva odstúpiť od zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny celkovej ceny Tovaru bez DPH uvedenej v čl. III ods. 1 Zmluvy, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku zmluvy Predávajúcim, a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností predávajúcim a cenu Tovaru.

V Slov. Ľupči, dňa 19.12.2025

V Dudinciach dňa 16.12.2025

Predávajúci:

Kupujúci:

.....
Ing. Malecová Soňa, konateľka

.....
Mgr. Ing. Peter Šóder, riaditeľ š.p.

Príloha č. 1 – Cenová ponuka

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca predávajúceho týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu Rámcovej dohody

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávateľa a celý predmet zmluvy uskutočníme vlastnými kapacitami
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľa:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	% podielu na zákazke	Predmet subdodávky
1.					
2.					
3.					

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti plnenia predmetu zákazky, ktorú má plniť).

V, dňa
[uviesť miesto a dátum podpisu]

.....
[meno, priezvisko, funkciu a podpis
oprávnenej osoby predávajúceho]

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu podpisu zmluvy